

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako občan dotčené lokality jižního Plzeňska podávám tyto připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, který v částech AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice vymezuje akcelerační oblasti pro výstavbu větrných elektráren. Návrh považuji za nedostatečně podložený a v rozporu se zájmy obyvatel regionu.

Odůvodnění námitek:

1. Návrh nezohledňuje úvodní charakter území

Nesouhlasím s tím, aby jižní Plzeňsko bylo přetvořeno z venkovské krajiny na krajinu průmyslově-energetickou. V dokumentaci chybí jasné odůvodnění, proč právě tato venkovská krajina má nést tak vysokou zátěž energetické infrastruktury. Není zpracována ani úvaha o tom, jaký podíl venkovských krajín v ČR by mohl být zachován pro klasické funkce (zemědělství, bydlení, krajinná zeleň) ve světle této a budoucích podobných změn.

Právní podklad: Princip udržitelného rozvoje; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; směrnice SEA 2001/42/ES.

2. Krátkodobé průzkumy neodrážejí celoroční stav

Vznáším námitku proti tomu, že na podkladě krátkodobých biologických průzkumů byla lokalita označena jako vhodná pro akcelerační režim. Mezinárodní metodiky vyžadují, aby biologické průzkumy v lokalitách pro VTE pokrývaly více vegetačních sezón a celoroční aktivitu netopýrů. Pokud byly v dokumentaci využity průzkumy kratší, je závěr o bezkonfliktnosti lokality nepodložený.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip prevence.

3. Umístění na vrcholcích zesiluje vizuální dopad

Námitkou je, že akcelerační oblasti AOV 51, 62 a 63 jsou umístěny právě v exponovaných vrcholových polohách, což zesiluje jejich vizuální i psychologický dopad na obyvatele níže ležících obcí. Tím, že turbíny vyrostou na horizontech, jejich celková viditelnost v sídlech v údolích dosahuje stovek metrů nad střechy domů. Obyvatelé je budou vidět z oken, zahrad i návsí. Jde o trvalou zátěž, která zhorší pocit klidu ve veřejných i soukromých prostorách.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

K obdobnému závěru dospívají i odborné studie, mj.: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

4. Stanoviska obcí by měla mít reálnou váhu

Námítkou je, že stanoviska obcí proti zařazení do akceleračního režimu nemají v procesu reálnou váhu. Obce dotčené AOV 51, 62 a 63 opakovaně vyjádřily nesouhlas. Pokud jejich stanoviska nejsou v procesu věcně vypořádána, je porušen princip respektu k územní samosprávě i smysl účasti obcí v územním plánování.

Právní podklad: Zákon č. 128/2000 Sb. (§ 2 odst. 2, § 35 odst. 1); čl. 8 Ústavy ČR.

5. Monitoring nezachráně jedinice chráněných druhů

Vznáším námítku proti tomu, že dokumentace spoléhá na monitoring úhynů u druhů, u nichž jsou jednotlivé ztráty populačně významné. U druhů, jako jsou velcí dravci či vzácní netopýři, je každý uhynulý jedinec populačně významný. Strategie založená na sledování úhynů a následných korekcích je u takových druhů eticky i právně problematická.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o ptácích a stanovištích; princip předběžné opatrnosti.

6. Dominanty větrných elektráren převyší kulturní krajinu

Nesouhlasím s vymezením akceleračních oblastí, neboť větrné elektrárny by se staly novou nepřírozenou dominantou krajiny jižního Plzeňska. Plánované turbíny svou výškou (až 250 m) výrazně přesáhnou kostelní věže, lesní masivy i přirozené horizonty. Stávající kulturní dominanty obcí budou potlačeny technickou stavbou v nadměrném měřítku. Dokumentace neprokazuje, že tento zásah je proporcionální.

Právní podklad: § 12 a § 14 zákona č. 114/1992 Sb.; princip proporcionality dle čl. 11 a čl. 35 Listiny.

Závěry o významnosti dopadu potvrzuje například studie: Pasqualetti, M. J. (2011). Opposing wind energy landscapes: A search for common ground. Annals of the Association of American Geographers.

7. Vlivy posuzovány izolovaně, ne komplexně

Vznáším námítku proti přístupu, kdy jsou jednotlivé akcelerační oblasti posuzovány izolovaně, ačkoli leží blízko sebe a působí společně. AOV 51, 62 a 63 leží v relativně malé vzdálenosti od sebe a budou působit jako jeden propojený větrný region. Společný vliv na krajinu, akustické pozadí, populace ptáků a netopýřů a kvalitu bydlení nebyl řádně posouzen. Výsledek je proto podhodnocený.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip prevence.

Tato rizika jsou popsána v odborné literatuře, např. ve studii: Tolvanen, A. et al. (2023). Distance-based displacement of wildlife from wind power development: A systematic review. Environmental Impact Assessment Review.

8. Návrh zasahuje do majetkových práv obyvatel

Vznáším námítku proti tomu, že návrh nepřímo zasahuje do majetkových práv vlastníků nemovitostí v dotčených obcích. Trvalé umístění obrovských staveb v zorném poli a akustickém dosahu obytných nemovitostí ovlivňuje jejich atraktivitu i tržní hodnotu. Tento zásah do hodnoty soukromého majetku nebyl v dokumentaci kvantifikován.

Právní podklad: Čl. 11 a čl. 35 Listiny základních práv a svobod; princip proporcionality.

9. Akcelerační režim omezí standardní posouzení vlivů

Nesouhlasím s aplikací akceleračního režimu, neboť omezí standardní procesy posuzování vlivů, které jsou pro tak rozsáhlé záměry nezbytné. Zařazením lokality mezi akcelerační oblasti se snižuje rozsah standardních posouzení EIA a souvisejících

procesů. Pro lokalitu s prokazatelnými střety to znamená oslabení ochrany obyvatel i přírody – přesně to, čemu má RED III v akceleračních oblastech předcházet.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 100/2001 Sb.; směrnice EIA 2011/92/EU.

Na základě výše uvedeného žádám Ministerstvo pro místní rozvoj, aby mé připomínky řádně vypořádalo a aby akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice nebyly do návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu zahrnuty.

V dne

Podpis: